

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3376/2531

นาย จำรัส แซ่ฮึงหรือเรื่องนิติเศรษฐ
นาง ทอง มี ภูมิ พิทยานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 192

หลังจากหนี้ที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบโจทก์ขาดอายุความแล้วจำเลยได้ทำหนังสือรับว่าเป็นหนี้โจทก์ แล้วโจทก์และจำเลยลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น จึงเป็นเรื่องคู่กรณีทำหนังสือรับสภาพความผิดโดยสัญญา ถือว่าจำเลยละเสียซึ่งอายุความจำเลยจะยกอายุความขึ้นต่อสู้โจทก์อีกหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระค่าสินค้าจำนวน 72,346 บาทตามที่จำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้ จำเลยให้การว่าจำเลยไม่ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ ทั้งเป็นการรับสภาพหนี้ที่ขาดอายุความแล้วจึงไม่ผูกพันจำเลย ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 57,255 บาทแก่โจทก์ จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาข้อแรกว่า เอกสารหมาย จ.1ไม่มีลักษณะเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ และพยานโจทก์เบิกความไม่น่าเชื่อถือนั้น เห็นว่า นอกจากตัวโจทก์เบิกความยืนยันว่าจำเลยติดค้างอยู่หลายบัญชี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2527 จำเลยได้มาหาโจทก์ที่ร้านค้าของโจทก์ขอให้คิดบัญชี เมื่อคิดบัญชีกันแล้วปรากฏว่าจำเลยยังเป็นหนี้โจทก์อยู่ 72,342 บาท จึงได้ทำหลักฐานแล้วให้จำเลยลงชื่อไว้

นอกจากนี้โจทก์ได้ถามที่อยู่ของจำเลยจำเลยยังได้เขียนที่อยู่ไว้ให้ด้วย และได้ให้นางสมพร แซ่อือภรรยาโจทก์มาลงชื่อเป็นพยาน ตามเอกสารหมายเลข 1 แล้ว โจทก์ยังมีนางสมพร แซ่อือ มาเบิกความยืนยันสนับสนุนตรงกัน พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือยิ่งกว่าพยานจำเลยซึ่งมีเพียงตัวจำเลยเบิกความเป็นพยานปากเดียว แม้จำเลยจะมีใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข 1 และ 2 มาแสดงว่าในวันที่ 6 มกราคม 2525 นางสาวเจริญบุตรสาวจำเลยซื้อสินค้าจากโจทก์ไปและจ่ายเงินสดให้ และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2525 จำเลยซื้อสินค้าจากร้านโจทก์ไม่ได้จ่ายเงินสดให้แต่ยังค้างอยู่ 600 บาท นั้น ก็เห็นว่าเป็นการซื้อขายเฉพาะเดือนมกราคม 2525 และ กุมภาพันธ์ 2525 เท่านั้น ที่ว่ายังค้างอยู่ 600 บาท นั้น ก็มีได้หมายความว่าถึงหนี้ทั้งหมดตั้งแต่แรกเริ่มซื้อขายกันมา คงหมายความว่าถึงเฉพาะที่ซื้อในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2525 จำเลยชำระราคาไม่หมด คงค้างชำระอยู่ 600 บาท ซึ่งหลังจากนั้นแล้วจำเลยก็ยังได้ติดต่อซื้อสินค้าจากร้านโจทก์ตลอดมา จะเห็นได้จากคำเบิกความของจำเลยเองว่า วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2527 จำเลยยังมาซื้อสินค้าที่ร้านโจทก์อยู่ จึงเชื่อสมคำเบิกความของพยานโจทก์ซึ่งมีเอกสารหมายเลข 1 มาเป็นหลักฐานว่าในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2527 จำเลยได้คิดบัญชีหนี้สินกับโจทก์ และทำหนังสือรับว่าเป็นหนี้โจทก์ไว้ ที่จำเลยอ้างว่า เอกสารหมายเลข 1 นั้น จำเลยเพียงเขียนชื่อที่อยู่ให้โจทก์ไว้ เนื่องจากในวันนั้นโจทก์มีสินค้าไม่ครบ ให้โจทก์ส่งไปให้ในภายหลัง แต่โจทก์มาก รอรายการหนี้ลงไปเองนั้น ก็เป็นคำเบิกความลอย ๆ ไม่มีรายละเอียดว่าซื้อสินค้าอะไรบ้าง เป็นราคาเท่าใด ได้ชำระเงินแล้วหรือไม่ ไม่มีเหตุผลให้น่าเชื่อถือได้ทั้งไม่ปรากฏสาเหตุที่จะบ่งชี้ว่าโจทก์คิดโกงจำเลยโดยการรอรายการหนี้อันเป็นเท็จเพื่อให้จำเลยรับผิดชอบ พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักน่าเชื่อว่า จำเลยทำหนังสือรับว่าเป็นหนี้โจทก์ไว้จริง ที่จำเลยอ้างว่า หนังสือทวงหนี้ เอกสารหมายเลข 2 มีการขูดลบสระอีจากเดือนมีนาคม เพื่อให้เห็นเป็นเดือนมกราคม 2527 แสดงให้เห็นว่าโจทก์บิดเบือนความจริง นั้น เห็นว่า หนังสือทวงหนี้ เอกสารหมายเลข 2 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2527 ที่

ในเอกสารดังกล่าวพิมพ์ข้อความว่าจำเลยค้างชำระมาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2527 นั้น อาจเป็นการพิมพ์ผิดพลาดก็ได้ จึงได้ขุดลบสระอีออกเพื่อให้เป็นวันที่ 31 มกราคม 2527 ตรงตามหนังสือรับว่าเป็นหนี้ เอกสารหมายเลข จ.1 การกระทำเพียงเท่านั้นไม่เพียงพอที่จะถือเป็นพินัย เมื่อฟังได้ว่าจำเลยได้ทำเอกสารหมายเลข จ.1 ไว้ต่อโจทก์รับว่าเป็นหนี้โจทก์จริง โดยโจทก์จำเลยและพยานลงชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าวนี้ด้วย จึงเป็นเรื่องคู่กรณีทำหนังสือรับสภาพความรับผิดชอบโดยสัญญา แม้ขณะทำหนังสือดังกล่าว หนี้ที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ขาดอายุความแล้ว ก็ถือว่าจำเลยได้ละเสียซึ่งอายุความ จำเลยจะยกอายุความนั้นขึ้นต่อสู้โจทก์อีกหาได้ไม่ ศาลล่างทั้งสองพิพากษา ต้องตามกันมา ให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ